

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

JURISTISCH-FORMALE EXPERTISE

Datum: 21. April 2026

Kontrolle von Jugendämtern bei Fehlentscheidungen

Einleitung

Jugendämter sind gemäß § 69 SGB VIII Teil der öffentlichen Jugendhilfe und haben den gesetzlichen Auftrag, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen.

Ihre Entscheidungen greifen tief in Grundrechte von Eltern und Kindern ein (Art. 6 GG – Schutz von Ehe und Familie).

Daher ist eine mehrstufige Kontrolle zwingend erforderlich, um Fehlentscheidungen zu verhindern oder zu korrigieren.

Kontrollinstanzen und rechtliche Rahmenbedingungen

1. Interne Verwaltungskontrolle

- Fachaufsicht durch das Landesministerium für Familie/Jugend (§ 85 SGB VIII).
- Dienstaufsichtsbeschwerden bei Stadtverwaltung oder Landratsamt möglich.
- **Grundlage:** Art. 20 Abs. 3 GG (Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht).

2. Gerichtliche Kontrolle

- Eingriffe wie Herausnahmen bedürfen einer gerichtlichen Entscheidung (§ 1666 BGB i.V.m. § 42 SGB VIII).
- Richter müssen eigenständig prüfen, nicht nur die Aktenlage übernehmen (§ 26 FamFG).

3. Parlamentarische Kontrolle

- Überwachung durch Landtage und Kommunalparlamente.

4. Ombudsstellen und unabhängige Beratung

- Unabhängige Stellen zur Vermittlung und Beschwerdeaufnahme.

5. Öffentliche Kontrolle

- Medien, NGOs und Anwälte machen Fehlentscheidungen sichtbar und überprüfbar.

Pflichten des Jugendamts

Vorrang von Hilfsangeboten

- §§ 27–35 SGB VIII: Hilfen zur Erziehung haben Vorrang.
- § 42 SGB VIII: Inobhutnahme nur als ultima ratio bei akuter Gefahr.

Eingriff nur bei akuter Gefahr

- Eine Herausnahme ist nur zulässig, wenn eine konkrete und akute Gefahr für das Kind besteht.
- Erfundene oder konstruierte Inobhutnahmen sind rechtswidrig und verletzen Art. 6 GG.

Realistische Rückführungsplanung

- Hilfeplan (§ 36 SGB VIII) mit klarer Rückführungsstrategie.
- Dokumentationspflicht (§ 50 SGB VIII).

Kein Missbrauch der Amtsposition

- Jugendämter dürfen ihre Stellung nicht missbrauchen, indem sie voreilige oder subjektive Bewertungen als Fakten darstellen.
- Sie sind verpflichtet, sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen fortlaufend zu informieren (§ 79 SGB VIII).

Grenzen der Zuständigkeit: Keine diagnostischen Entscheidungen

- Diagnosen über Erziehungsfähigkeit oder psychische Gesundheit sind nicht Aufgabe des Jugendamts.
- Nur qualifizierte Sachverständige (§ 163 FamFG) dürfen solche Bewertungen vornehmen.

Nachvollziehbarkeit und Transparenz

- Jede Maßnahme muss dokumentiert und überprüfbar sein (§ 50 SGB VIII).
- Eltern haben Anspruch auf Akteneinsicht (§ 25 SGB X).
- Personalwechsel zur Vertuschung von Handlungen ist rechtswidrig und verletzt die Pflicht zur Transparenz.

Ergänzende rechtsstaatliche Grundsätze

- **Verhältnismäßigkeit:** Eingriffe müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein.
- **Subsidiarität:** Nur wenn mildere Mittel nicht ausreichen, darf eingegriffen werden.
- **Transparenzpflicht:** Entscheidungen müssen nachvollziehbar und überprüfbar sein.
- **Qualitätssicherung:** Jugendämter müssen durch Fortbildung und Fachkompetenz sicherstellen, dass ihre Arbeit rechtlich korrekt ist (§ 79 SGB VIII).

Konsequenzen bei Fehlverhalten

- **Amtshaftung (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG):** Schadensersatz bei rechtswidrigem Handeln.
- **Disziplinarrechtliche Folgen:** Persönliche Konsequenzen für Mitarbeiter.
- **Verfahrensrechtliche Folgen:** Gerichte können rechtswidrige Maßnahmen aufheben.
- **Richterliche Pflicht:** Eigenständige Prüfung statt Übernahme von Jugendamtsmeinungen.

Fazit

Jugendämter dürfen nur bei akuter Gefahr für das Kind eingreifen. Erfundene oder durch Personalwechsel vertuschte Inobhutnahmen sind rechtswidrig und verletzen das Elternrecht nach Art. 6 GG.

Vorrang haben Hilfsangebote, Rückführungsplanung und vollständige Dokumentation.

Diagnostische Entscheidungen liegen nicht im Kompetenzrahmen des Jugendamts.

Jede Maßnahme muss nachvollziehbar und transparent sein. Fehlverhalten hat rechtliche, disziplinarische und haftungsrechtliche Konsequenzen.

Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

Psychologische Sachverständige



Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie
Dipl. Nr. 92547/38245/10645